Les stipulations intermédiaires

Droit anglais des contrats | Guide d’étude | Qualification et droit de mettre fin au contrat

1. Trois catégories de stipulations contractuelles

Condition. Son inexécution permet en principe à la partie qui la subit de mettre fin au contrat et de demander réparation du préjudice indemnisable, même si les conséquences sont minimes.

Warranty. Son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts. À elle seule, elle laisse subsister le contrat et les parties restent tenues de l’exécuter.

Stipulation intermédiaire (innominate term). Un manquement à la même obligation peut avoir des conséquences très différentes. En common law, le droit de mettre fin au contrat dépend des effets du manquement en cause.

La qualification s’appuie d’abord sur le contrat et les dispositions législatives applicables. Le juge examine le libellé, l’économie du contrat et le contexte commercial. Une stipulation peut être qualifiée d’intermédiaire avant tout manquement.

2. Le critère de l’arrêt Hongkong Fir

> Le manquement prive-t-il la partie qui le subit de la quasi-totalité du bénéfice qu’elle devait tirer du contrat ? Si tel est le cas, il s’agit d’un *repudiatory breach*, qui lui ouvre la faculté de mettre fin au contrat.

L’analyse se place à la date à laquelle la partie déclare mettre fin au contrat. Elle tient compte de l’objet du contrat, du bénéfice qui subsiste, des mesures correctives déjà prises et des effets futurs probables au vu des éléments alors disponibles.

3. Le navire et la durée d’affrètement restante

Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26

Les armateurs avaient donné le *Hongkong Fir* en affrètement à temps pour deux ans et promis un navire apte au transport ordinaire de marchandises. Le personnel affecté à la salle des machines était trop peu nombreux et insuffisamment qualifié, ce qui rendait le navire inapte à la navigation. Les retards en mer et la durée des réparations ont représenté environ vingt semaines au total.

La Cour d’appel a qualifié l’obligation de navigabilité de stipulation intermédiaire. Les affréteurs pouvaient encore bénéficier d’une utilisation substantielle du navire pendant la période restante. Ils n’étaient donc pas en droit de mettre fin au contrat.

Quand peut-on mettre fin au contrat ?

1. Deux décisions et deux raisonnements

Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH (The Hansa Nord) [1976] QB 44

Une partie des granulés de pulpe d'agrumes était avariée, mais restait utilisable pour l'alimentation animale, l'usage prévu. L'obligation d'expédier en bon état était une stipulation intermédiaire. Le manquement n'autorisait pas l'acheteur à refuser la cargaison.

Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711

L'acheteur devait annoncer au moins quinze jours à l'avance la date à laquelle le navire serait probablement prêt. Cet avis permettait au vendeur de désigner le port de chargement et d'organiser l'expédition. La Chambre des lords a qualifié cette obligation de *condition*. Son inexécution permettait au vendeur de mettre fin au contrat sans établir de conséquences graves.

2. Application à un contrat de services

Un détaillant confie à un prestataire la gestion du paiement en ligne pendant une opération de trois jours. On suppose que l'obligation de disponibilité est une stipulation intermédiaire. Dans le premier scénario, une panne est réparée en une heure. Dans le second, le système tombe en panne dès le lancement et les éléments disponibles indiquent qu'il restera inutilisable pendant toute l'opération.

> Dans le premier cas, le bénéfice principal du contrat subsiste et une demande d'indemnisation du préjudice démontré reste possible. Dans le second, le détaillant risque d'être privé de la quasi-totalité du bénéfice du service et pourrait avoir le droit de mettre fin au contrat.

3. Le choix de mettre fin au contrat

Les clauses expresses de résiliation et leurs modalités, comme la notification ou le délai pour remédier au manquement, s'examinent séparément. En common law, la fin du contrat pour *repudiatory breach* libère en principe les parties de l'exécution future. Les droits acquis et les créances de dommages-intérêts subsistent. Un refus prématuré d'exécuter peut lui-même constituer un *repudiatory breach*.

Jurisprudence citée

Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26
Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH (The Hansa Nord) [1976] QB 44
Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711
Telford Homes (Creekside) Ltd v Ampurius Nu Homes Holdings Ltd [2013] EWCA Civ 577, [42]-[44]
Société Générale, London Branch v Geys [2012] UKSC 63